Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2810/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : **Fajar Fakriansyah als Pakci**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cinta Karya No 80 LK III Kel Sarirejo Kec Medan Polonia kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2810/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2810/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual , menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam pasal 114 (1) UU NO 35 thn 2009 . tentang Narkotika .

2. .Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci** selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) potong tahanan sementara yang telah dijalani, denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto
- 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver
- 50 (lima) plastik klip warna putih tembus pandang kosong

gram dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar **terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Jalan Cinta Karya No 80 Lk III Kel Sarirejo Kec Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram) netto , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.11 wib saksi saksi kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci. Atas informasi tersebut sekira pukul 13.11 wib saksi saksi kepolisian Bripka Junimantua Siallagan menghubungi terdakwa lewat Handphone dengan cara memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram sepakat harga Rp 700.000/gram dan total Rp 1..400.000 dan transaksi akan dilakukan di Jl Cinta Karya No 80 Lk III Kel Sarirejo Kec Medan Polonia Kota Medan. Dan kemudian sekira Pukul 13.30 wib saksi Bripka Juniman Siallagan Mendatangi terdakwa dan kemudian memintakan narkotika berupa shabu yang dipesan saksi kepada terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci . Setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 buah kotak handphone infonix warna hijau bertuliskan smart 6 dan mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika shabu dengan berat 2,25 (dua kma dua puluh lima) gram dan meletakkannya diatas lantai di hadapan terdakwa untuk mempersiapkan transaksi narkotika shabu tersebut, dan pada saat itu juga saksi Bripka Junimantua Siallagan yang menyaru sebagai pembeli langsung memberi kode untuk melakukan penamgkapan kepada saksi saksi kepolisian lainnya . dan Selanjutnya saksi Elllyn Butar butar dan saksi Rahmadi siregar serta saksi Junimantua Siallagan langsung menangkap terdakwa .

Dan ketika ditangkap pada terdakwa disita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto, 1 bungkus plastik shabu 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih 0,55 (nol kma lima puluh lima) gram netto, 1(satu) buah kotak handphone infonix warna hijau bertuliskan smart 6, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 50 (lima puluh) plastik klip warna putih tembus pandang kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver Ime 866471056598218 dengan kartu axis nomor 0838 3140 7004.

Bahwa terdakwa mengakui shabu yang ada padanya diperoleh dari Bruno (dalam lidik) yang pada awalnya terdakwa peroleh 5 (lima) bungkus plastik klip berat 5 (lima) gram netto dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)/gram nettonya dengan total harga Rp 3.000.000 (tiga juta) sudah laku terjual sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto, sisanya tinggal 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto, dan apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti dibawa dan diserahkan ke Poldasu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5281/NNF/2022tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm Apt dan Risklamalia, S.IK. barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Fajar Fakriansyah als Pakci yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Jalan Cinta Karya No 80 Lk III Kel Sarirejo Kec Medan Polonia Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.11 wib saksi saksi kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci. Atas informasi tersebut sekira pukul 13.11 wib saksi saksi kepolisian Bripka Junimantua Siallagan menghubungi terdakwa lewat Handphone dengan cara memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram sepakat harga Rp 700.000/gram dan total Rp 1..400.000 dan transaksi akan dilakukan di Jl Cinta Karya No 80 Lk III Kel Sarirejo Kec Medan Polonia Kota Medan. Dan kemudian sekira Pukul 13.30 wib saksi Bripka Juniman Siallagan Mendatangi terdakwa dan kemudian memintakan narkotika berupa shabu yang dipesan saksi kepada terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci . Setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 buah kotak handphone infonix warna hijau bertuliskan smart 6 dan mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika shabu dengan berat 2,25 (dua kma dua puluh lima) gram dan meletakkannya diatas lantai di hadapan terdakwa untuk mempersiapkan transaksi narkotika shabu tersebut, dan pada saat itu juga saksi Bripka Junimantua Siallagan yang menyaru sebagai pembeli langsung memberi kode untuk melakukan penamgkapan kepada saksi saksi kepolisian lainnya . dan Selanjutnya saksi Elllyn Butar butar dan saksi Rahmadi siregar serta saksi Junimantua Siallagan langsung menangkap terdakwa .

Dan ketika ditangkap pada terdakwa disita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto, 1 bungkus plastik shabu 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip putih 0,55 (nol kma lima puluh lima) gram netto, 1(satu) buah kotak handphone infonix warna hijau bertuliskan smart 6, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 50 (lima puluh) plastik klip warna putih tembus pandang kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 warna silver Ime 866471056598218 dengan kartu axis nomor 0838 3140 7004.Bahwa terdakwa mengakui shabu yang ada padanya diperoleh dari Bruno (dalam lidik) yang pada awalnya terdakwa peroleh 5 (lima) bungkus plastik klip berat 5 (lima) gram netto dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)/gram nettonya dengan total harga Rp 3.000.000 (tiga juta) sudah laku terjual sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto, sisanya tinggal 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto, dan apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berikut Barang bukti dibawa dan diserahkan ke Poldasu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5281/NNF/2022tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm Apt dan Risklamalia, S.IK. barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Fajar Fakriansyah als Pakci yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elyn Butar-Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaa sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Saksi –saksi ELYN BUTAR-BUTAR, BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH, BRIGADIR RAHMADI SIREGAR menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALias PACIK Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utaraketika tersanagaka sedang melakukan transaksi jual beli narkotika sabu di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK selanjutnya saksi saksi menimbang barang bukti tersebut di kantor Ditresnarkoba Polda total berat seluruhnya seberat 3,15(tiga koma lima belas) gram bruto netto berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto., 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6, 1 (satu) buah,timbangan digital kecil warna silver, 50 (lima) plastik klip warna putih tembus pandang kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver Ime 866471056598218 dengan kartu Axis Nomor.0838 3140 7004.
- Bahwa adapun Saksi bersama teman Saksi BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH dan BRIGADIR RAHMADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK yaitu dengan cara penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dimana BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH yang melakukan penyamaran Sebagai pembeli sedangkan Saksi dan BRIGADIR RAHMADI SIREGAR sebagai tim backup.
- Bahwa adapun cara rekan Saksi BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH melakukan penyamaran sabagai pembeli awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.11 wib BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH menghubungi terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK dan selanjutnya sekira pukul 13.30 wib BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH mendatangi terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan langsung memintakan kepada terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK sebanyak 2 (dua) gram netto namun dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi saksi menerangkan bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto tersebut adalah milik terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK dan terdakwa menmperoleh sabu sabu tersebut dari BRUNO (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang awalnya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seberat 5 (lima) gram netto namun sudah laku terjual sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto kepada orang yang tidak dikenal sehingga sisanya 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto.

- Bahwa saksi saksi menerangkan bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK mendapatkan atau sabu dari BRUNO (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang awalnya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya seberat 5 (lima) gram netto dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nettonya dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah0.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK bila narkotika jenis sabu yang diperoleh dari BRUNO (dalam lidik) seluruhnya laku terjual maka tersangka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara tanpa hak dan melaawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Junimantua Siallagan,SH.,MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaa sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Saksi –saksi ELYN BUTAR-BUTAR, BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH, BRIGADIR RAHMADI SIREGAR menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALias PACIK Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utaraketika tersanagaka sedang melakukan transaksi jual beli narkotika sabu di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK selanjutnya saksi saksi menimbang barang bukti tersebut di kantor Ditresnarkoba Polda total berat seluruhnya seberat 3,15(tiga koma lima belas) gram bruto netto berat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto., 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6, 1 (satu) buah,timbangan digital kecil warna silver, 50 (lima) plastik klip warna putih tembus pandang kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver Ime 866471056598218 dengan kartu Axis Nomor.0838 3140 7004.
- Bahwa adapun Saksi bersama teman Saksi BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH dan BRIGADIR RAHMADI SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK yaitu dengan cara penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dimana BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH yang melakukan penyamaran Sebagai pembeli sedangkan Saksi dan BRIGADIR RAHMADI SIREGAR sebagai tim backup.
- Bahwa adapun cara rekan Saksi BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH melakukan penyamaran sabagai pembeli awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.11 wib BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH menghubungi terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK dan selanjutnya sekira pukul 13.30 wib BRIPKA JUNIMANTUA SIALAGAN, SH., MH mendatangi terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan langsung memintakan kepada terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK sebanyak 2 (dua) gram netto namun dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi saksi menerangkan bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto tersebut adalah milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK dan terdakwa menmperoleh sabu sabu tersebut dari BRUNO (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang awalnya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya seberat 5 (lima) gram netto namun sudah laku terjual sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto kepada orang yang tidak dikenal sehingga sisanya 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto.

- Bahwa saksi saksi menerangkan bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK mendapatkan atau sabu dari BRUNO (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang awalnya sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya seberat 5 (lima) gram netto dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nettonya dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK bila narkotika jenis sabu yang diperoleh dari BRUNO (dalam lidik) seluruhnya laku terjual maka tersangka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH Alias PACIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara tanpa hak dan melaawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan oleh petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian yang berpakaiaan preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut ketika terdakwa sedang mempersiapkan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika sabu di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika diamankan berikut barang bukti narkotika jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) bungkus plastik ada dalam penguasaan dengan perincian 3 (tiga) bungkus Plastik klip tembus pandang seberat 3,15(tiga koma lima belas) gram nettoberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto., 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 50 (lima) plastik klip warna putih tembus pandang kosong, 1(satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver Ime 866471056598218 dengan kartu Axis Nomor.0838 3140 7004.
- Bahwa terdakwa menerangkan SHABU berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto sebelum dilakukan penangkapan berada didalam sebuah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6 dan kemudian karena akan melakukan transaksi terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto dan meletakannya dilantai di hadapan terdakwa sendiri untuk mempersiapkan transaksi narkotika jenis sabu dan petugas yang sedang menyamar sabagai pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap Tersangka.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto dari BRUNO (dalam lidik pada hari Rabu 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota adalah untuk Tersangka jualkan kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari BRUNO (dalam lidik) pada hari Rabu 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia sebanyak 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya seberat 5 (lima) gram netto dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nettonya dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto sudah berhasil terdakwa jualkan kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal sehingga sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto dan terdakwa jualkan seharga Rp.700.000.,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nettonya dengan total harga 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak manapun dalam Menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dalam turut serta membantu Peredaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto
- 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver
- 50 (lima) plastik klip warna putih tembus pandang kosong
- 1(satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver Ime 866471056598218 dengan kartu Axis Nomor.0838 3140 7004

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5281/NNF/2022tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagaol, S.Si,M.Farm Apt dan Risklamalia, S.IK. barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Fajar Fakriansyah als Pakci yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan karena menjual shabu kepada saksi kepolisian yang saat itu menyaru sebagai pembeli dengan cara memesan kepada terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK dimana terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK mengakui dan berterus terang bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK mengakui sshabu tersebut awalnya telah diperoleh BRUNO (dalam lidik) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya seberat 5 (lima) gram netto;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil Menjualkan sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto dan pada saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sabagai pembeli terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK langsung dilakukan penangkapan dan Apabila Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari BRUNO (dalam lidik) laku terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak manapun dalam Menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dalam turut serta membantu Peredaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan, bahwa benar Terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan karena menjual shabu kepada saksi kepolisian yang saat itu menyaru sebagai pembeli dengan cara memesan kepada terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK mengakui dan berterus terang bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK mengakui sshabu tersebut awalnya telah diperoleh BRUNO (dalam lidik) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya seberat 5 (lima) gram netto;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berhasil Menjualkan sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto dan pada saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sabagai pembeli terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK langsung dilakukan penangkapan dan Apabila Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari BRUNO (dalam lidik) laku terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak manapun dalam Menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dalam turut serta membantu Peredaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya Terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK ditangkap Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan karena menjual shabu kepada saksi kepolisian yang saat itu menyaru sebagai pembeli dengan cara memesan kepada terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK dimana terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK mengakui dan berterus terang bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cinta Karya No 80 LK III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram netto, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Langgar Gg Buntu Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Bahwa terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK mengakui sshabu tersebut awalnya telah diperoleh BRUNO (dalam lidik) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang dengan berat seluruhnya seberat 5 (lima) gram netto;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berhasil Menjualkan sebanyak 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram netto dan pada saat akan menyerahkan kepada petugas yang menyamar sabagai pembeli terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALIAS PACIK langsung dilakukan penangkapan dan Apabila Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari BRUNO (dalam lidik) laku terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Fajar Fakriansyah als Pakci yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak manapun dalam Menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dalam turut serta membantu Peredaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa FAJAR FAKRIANSYAH ALS PAKCI memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kepada pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif, motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 50 (lima) plastik klip warna putih tembus pandang kosong dan 1(satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver Ime 866471056598218 dengan kartu Axis Nomor.0838 3140 7004, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Fakriansyah als Pakci** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram netto
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram netto
- 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna hijau bertuliskan Smart 6
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver
- 50 (lima) plastik klip warna putih tembus pandang kosong
- 1(satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver Ime 866471056598218 dengan kartu Axis Nomor.0838 3140 7004;

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Oloan Silalahi., S.H., M.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosinta, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H
M. Nazir, S.H., M.H	.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)